

张某提出如下诉讼请求：某房地产公司向张某退还车位预约登记费5万元

并支付资金占用利息。某房地产公司对张某上述主张辩称原告因自身原因没有与某房地产公司办理签约手续，车位预约登记费5万元不应返还。

某房地产公司向一审法院提出反诉请求：(1) 张某向某房地产公司返还购房优惠款114496.55元。(2) 张某向某房地产公司支付违约金。张某对于反诉请求的主张某房地产公司未就该《承诺书》的格式条款以合理方式向张某进行提示，该格式条款排除了买受人的主要权利，应为无效格式条款。

【案件焦点】

1. 张某与某房地产公司之间是否成立真实有效的预约合同关系；2. 张某签订的《承诺书》效力如何认定；3. 张某向某房地产公司返还购房优惠款的条件是否成就、应否向某房地产公司返还购房优惠款。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院经审理认为：关于案涉5万元的性质认定及是否应予退还的问题。某房地产公司出具的《收据》中载明收取预约登记费5万元，可见双方达成的是购买涉案车位的预约登记的合意。某房地产公司虽将车位的商品房买卖合同发给张某，但合同并未签订亦未生效。因此，应认定张某支付的5万元为预约金，某房地产公司与张某之间成立真实有效的预约合同关系。因张某不再继续购买涉案地下车位，某房地产公司退还5万元。在双方商品房预约合同关系仍然存续的情况下，某房地产公司占有上述5万元，属正当合理。

关于张某是否应向某房地产公司返还114496.55元的问题。在《项目销售合同流程表》中，对房的价格折扣明细作出详细表述，上述流程表由张某签字确认。张某又签署涉案《承诺书》，承诺如就选购的车位拒绝签订车位合同，

同意将所享受的购房优惠金额114496.55元退还给某房地产公司。上述两份材料均反映出张某对其因购买车位而享受购房折扣优惠一事知情。此后，签订的《商品房买卖合同》约定的购房总价为1965810元，可见《承诺书》作为要约，在某房地产公司收到并给予价格优惠后已生效。至于该《承诺书》是否属于格式条款的问题，在购买房屋时，张某对是否另外购买车位具有选择权，其作出的选择会决定是否享受购房优惠，而《承诺书》是发生前述一系列行为后的结果，即由于张某未签订车位合同，也未完全支付全部车位款，某房地产公司在需先行给予其购房优惠的情况下，要求张某出具《承诺书》，保证其在此后签订车位合同、支付车位款，以上并未不合理地免除或者减轻某房地产公司的责任，或加重张某的责任、限制张某的权利。因张某不再购买涉案车位，其亦不能享受95折的购房优惠，某房地产公司要求张某退还购房优惠款114496.55元，合理有据。因某房地产公司此前未通知张某在指定期限内退还优惠款，其要求张某支付逾期退款违约金，证据不足，不予支持。

广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百五十八条、第四百七十一条、第四百七十二条、第五百零二条、第五百零九条、第五百六十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

- 一、某房地产公司向张某退还预约金5万元；
 - 二、张某向某房地产公司退还购房优惠款114496.55元。
- 张某不服一审判决，提起上诉。

广西壮族自治区南宁市中级人民法院经审理认为：同意一审法院裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

格式合同形式的出现是现代经济发展的必然产物。格式条款自身的重复使用优势在双方发生纠纷时也成了其原有优势之下衍生的弊端。在房屋买卖

合同纠纷中，常见为房屋买卖双方对于格式合同中违约责任条款的争议，特别是与开发商之间签订商品房买卖合同的情况最为常见。因格式合同为开发商预先拟订且未经与购房者协商，故实践中常见争议焦点为开发商基于合同条款主张购房者的违约责任，购房者因不认同相关条款对于其应承担的违约责任特别是违约责任过重的约定，故而产生了诸如本案因购房者认为格式合同的相关条款在签订合同时，开发商并未尽到提示说明的义务，主张相关约定应当无效的情形。

本案审理中需要处理的核心问题是格式合同中免责条款的提示义务的履行标准认定。《中华人民共和国民法典》第四百九十六条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》第十条均明确规定了提供格式合同一方对于格式合同的异常条款的提示说明义务，其中异常情况包括“免除或者减轻其责任、排除或限制对方权利”的情形。对此，在司法实践中因法官自由裁量权存在个案差异，法官在个案中只能根据具体情况甄别提供格式合同一方对于异常条款是否尽到了说明提醒义务。回归本案，法院结合涉案《商品房订购书》《商品房买卖合同》明确约定优惠后购房款金额及优惠方案，另有同日签订的《承诺书》约定因张某原因未签订车位买卖合同情况下退还合同明确的优惠款等内容。虽张某辩称该承诺书系开发商单方提供予其签字，甚至是在其签署数份材料时未留意的情况下签字，但结合在案双方签订的数份书面合同协议可以佐证认定该约定内容实际已经达成合意且到达购房者，同时，经青秀区人民法院对于同地段同小区的毛坯房屋市场价格横向比对，也并未存在开发商不合理地免除或者减轻其责任、加重

对方责任、限制排除对方主要权利的法定无效情形。基于对上述问题的判断 及相关案件事实的审查，青秀区人民法院结合在案证据最终认定张某应当退 还该购房优惠款等判决结果。

目前，司法实践中，对于格式合同中免责条款的提示义务的履行标准的认 定仍是涉及格式合同案件免责条款效力认定的难题。结合本案，笔者认为在案 件审理过程中可以着重考量以下几个方面。

一、签订合同前的协商

此类型引发的纠纷相对较少，双方经过协商，一般来说双方对于违约责任承担的处理结果异议不大。但对于该种情况，往常见于合同中格式合同提供方约定的违约责任计算方式可选，并由双方协商选择相应的约定条款。其实质依然为一方预先拟订的格式条款，虽有协商选择的空间，但仍是由一方拟制的约定项下带有设限性的选定。因此，在处理个案时要注重结合双方的协商合意等方面进行认定是否完成提示说明义务。